



COMUNE DI GHIFFA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

(Approvato con delibera G.C. n. 103 del 26.11.2019, modificato con
delibera G.C. n. 49 del 27.07.2022)

S O M M A R I O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Contenuto e limiti di applicazione

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

CAPO II - Struttura organizzativa

Art. 3 - Criteri organizzativi

Art. 4 - Programmazione per obiettivi e verifica dei risultati

Art. 5 - Segretario Comunale

Art. 6 – Vice segretario

Art. 7 – Dotazione organica

Art. 8 - Definizione della struttura

Art. 9 - Servizi e uffici

Art. 10 – Nucleo di valutazione

Art. 11 – Organizzazione dell'Ente

Art. 12 – Funzioni e servizi in forma associata

Art. 13 - Conferenza permanente degli uffici e dei servizi

Art. 14 – Profili professionali

Art. 15 - Modifica di profilo professionale

Art. 16 - Responsabili dei servizi

Art. 17 – Funzioni dei Responsabili dei servizi

TITOLO II ORGANIZZAZIONE - DETERMINAZIONE

CAPO I - Procedimento amministrativo

Art. 18 - Atti di gestione

Art. 19 - Determinazioni - Elementi essenziali

Art. 20 - Atti di gestione - Rilascio di Copie

TITOLO III - GESTIONE DEL PERSONALE

CAPO I - Ammissione agli impieghi - ordinamento degli uffici

Art. 21 - Ammissione agli impieghi

Art. 22 - Obbligo di informazione

Art. 23 - Fascicolo personale e stato
matricolare

Art. 24 - Collocazione del personale

CAPO II - Mobilità - Mansioni superiori

Art. 25 - Mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione

Art. 26 - Mobilità interna a carattere definitivo

Art. 27 - Mobilità interna temporanea

Art. 28 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori

TITOLO IV - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 29 - Contratti a tempo determinato

Art. 30 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato

Art. 31 - Incompatibilità

Art. 32 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato

Art. 33 - Stipulazione del contratto e suo contenuto

Art. 34 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune

Art. 35 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

Art. 36 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna

Art. 37 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazioni pubbliche

TITOLO V- ATTI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 38 - Tipologia degli atti di organizzazione

Art. 39 - Il decreto sindacale

Art. 40 - La direttiva

Art. 41 - La determinazione

Art. 42- L'ordine di servizio

Art. 43 - L'atto di gestione organizzativa

TITOLO V - NORME VARIE - TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme varie

Art. 44 - Orario di lavoro

Art. 45 - Responsabilità

Art. 46 - Libertà di opinione e diritti sindacali

Art. 47 - Relazioni sindacali

Art. 48 - Delegazione trattante

Art. 49 - Formazione del personale

Art. 50 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi

Art. 51 - Patrocinio legale

Art. 52 - Part-time e regime di incompatibilità

CAPO II Norme transitorie e finali

Art. 53 - Responsabile dei servizi - funzioni provvisorie

Art. 54 - Pubblicità del Regolamento

Art. 55 - Norme in contrasto

Art. 56 - Entrata in vigore del presente Regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO PRIMO

CONTENUTO E LIMITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene norme intese ad organizzare i servizi e gli uffici in relazione alle norme statutarie e al disposto dell'art. 89 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di assicurare ai medesimi autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. In relazione anche al disposto dell'art. 4 del D.lgs. 3.2.1993 n. 29, l'organizzazione degli uffici e dei servizi tende ad assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
3. Trovano applicazione gli articoli 3 e 4 del D.legisl. 3.2.1993. n. 29, e smi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo che intrattiene rapporti di lavoro con il comune e si integrano con quelle previste con gli altri regolamenti del personale.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i rapporti relativi a prestazioni d'opera, di servizi o all'esercizio di professioni intellettuali utilizzate dall'ente, che sono regolate dalle norme dello speciale Regolamento comunale dei contratti e per quanto non ivi previsto da quelle del libro V titolo III del Codice civile.

CAPO SECONDO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 - Criteri organizzativi

1. L'organizzazione strutturale e operativa dei servizi e degli uffici è informata ai criteri di autonomia operativa, di funzionalità ed economicità di gestione e ai principi: di professionalità, responsabilità, democrazia, partecipazione, decentramento, garanzia di pari opportunità tra uomini e donne e razionalizzazione delle procedure, con il fine di rendere l'azione del comune più produttiva ed efficace nel rispetto delle norme vigenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.
3. Il Segretario Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, cura le relazioni sindacali, informa e coinvolge le Organizzazioni sindacali, quando lo ritenga opportuno, in base alla specificità della materia.

Art. 48 - Delegazione trattante

1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei servizi.

Art. 49 - Formazione del personale

1. L'ente incentiva lo sviluppo e la formazione professionale, finalizzati all'approfondimento delle conoscenze tecnico-professionali e giuridico-amministrative e allo sviluppo di capacità gestionali, come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
2. A tal fine la Giunta Comunale, a scadenze periodiche e sulla base delle indicazioni proposte dal Responsabile del personale, definisce e approva i programmi di formazione e di aggiornamento professionale.
3. In relazione alle azioni propositive tendenti a garantire condizioni favorevoli nell'attuazione dei programmi di formazione, il competente Responsabile cura la definizione di modalità organizzative che favoriscano l'organizzazione di corsi e di momenti formativi da tenersi presso la sede comunale e prevalentemente durante l'orario di servizio.
4. I Responsabili dei servizi autorizzano la partecipazione del personale assegnato alle attività di formazione che si svolgano fuori sede. Il Segretario comunale autorizza la partecipazione dei Responsabili dei servizi.

Art. 50 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi

1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili dei servizi.

Art. 51 - Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale nei confronti del segretario comunale o del responsabile del servizio o di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal segretario comunale o dal responsabile del servizio o dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

3. Anche a tutela dei propri interessi e a salvaguardia della speditezza dell'azione amministrativa, la giunta comunale stipulerà a favore del segretario comunale e dei responsabili del servizio e degli uffici apposita polizza assicurativa a copertura delle responsabilità derivanti dalla emanazione degli atti di gestione (determinazioni o atti di liquidazioni), nonché di tutta l'azione amministrativa. Nel caso in cui la polizza assicurativa di cui sopra sia stata stipulata direttamente dal segretario comunale e/o dai responsabili del servizio, gli stessi potrà chiedere e ottenere il rimborso del premio di assicurazione pagato.

Art. 52 - Part-time e regime di incompatibilità

1. Relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa e al regime di incompatibilità trovano applicazione l'art. 1 comma 56 e seguenti della legge n. 662 del 23.12.1996, il D.Legisl. n. 29/1995 e s.m.i. e tutte le altre norme vigenti in materia.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Responsabile dei servizi - Funzioni provvisorie

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo o in generale di vacanza del posto di responsabile dei servizi, il Segretario Comunale, automaticamente ne assumerà le relative funzioni.

2. E' data facoltà, al Segretario Comunale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 57, del D.Legisl. 3.2.1993 n. 29, di attribuire temporaneamente dette funzioni a dipendente avente qualifica immediatamente inferiore.

Art. 54 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico sul sito web comunale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 55 - Norme in contrasto

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti e in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

Art. 56 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato dalla Giunta Comunale è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni.